[CONFIDENTIAL LEGAL DOSSIER]

مذكرة تحليل قانوني: استخلاص الوقائع وتفنيد حجة عدم الامتناع عن البيع

قضية تعطيل سلاسل إمداد تصدير الأعلاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة



Gemini Notebook

المشكلة الجوهرية

تعطيل خط تصدير مليوني من قبل شركة المطاحن العمانية عبر الإصدار المتعمد لمستندات فنية متناقضة (مثل تقديم شهادات لعلف بياض 16% بدلاً من علف ناهي)، وإقحام وسيط خارجي غير معتمد قانونياً.

الأثر المالي الموثق



القيمة السنوية المستهدفة

18,640 ر.ع

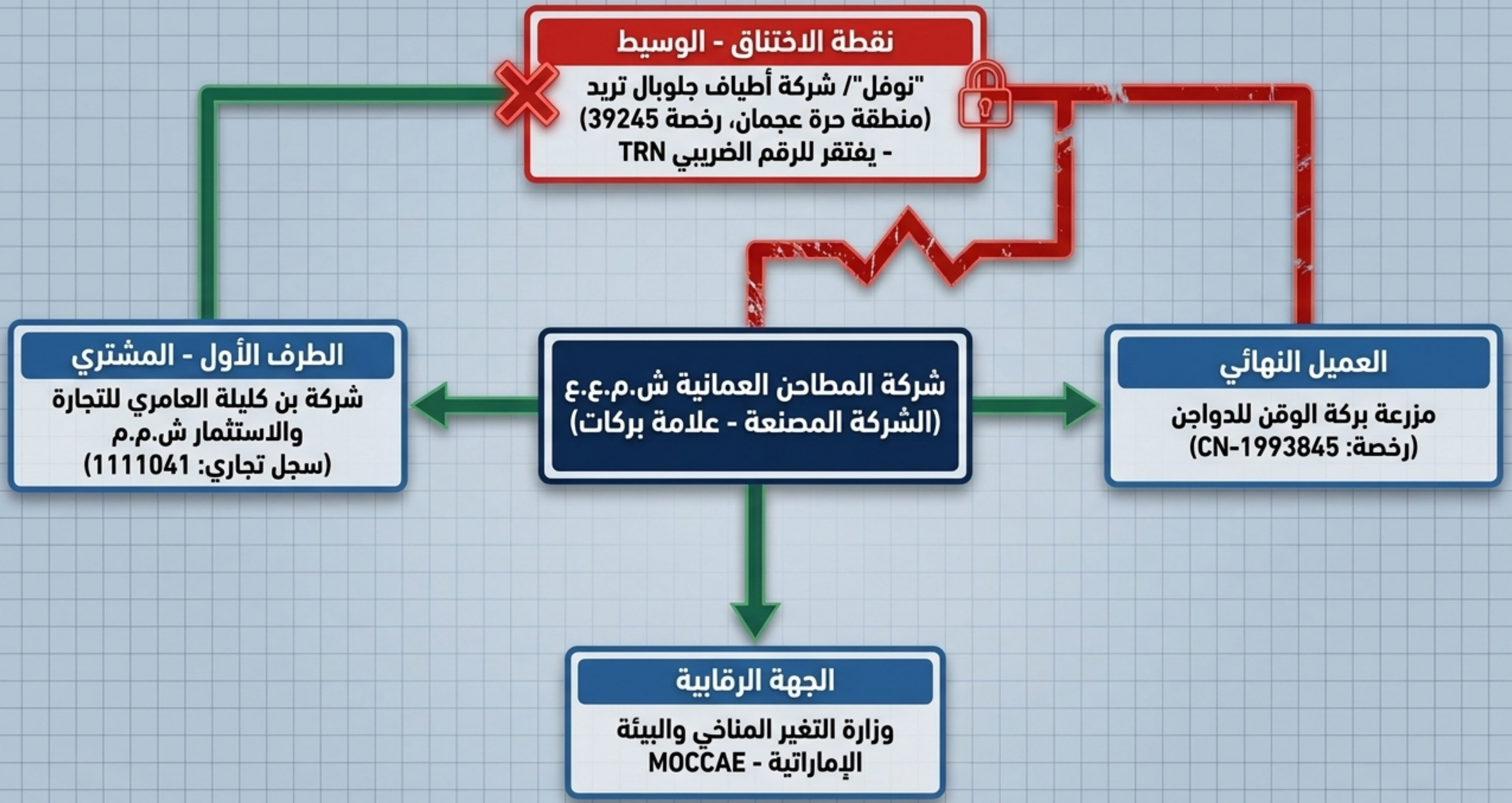
المدفوعات المسبقة المحتجزة

الحل والتدخل المطلوب

تدخل تنظيمي عاجل للتحقق من التناقض المستندي.

استبعاد الوسيط المتعارض واستئناف سلسلة الإمداد المباشرة.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

مصفوفة الشخصيات التنفيذية والأطراف الفاعلة

إدارة وعمليات المطاحن



فيصل المعشني
مدير مكتب الرئيس التنفيذي



م. مهند الرئيسي
مدير المبيعات والتصدير الإقليمي



أدهم البلوشي
قسم التصدير والمبيعات



د. كليم
المسؤول الفني والبيطري

الشؤون القانونية والجهات التنظيمية



د. راشد حمد
مسؤول التخليص في MOCCAE



أ. خالد المسروري / فهد العامري
دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار



د. محمد البادي
مستشار الشؤون القانونية بالمطاحن

Gemini Notebook

حجم الصفقة والأثر المالي: الالتزام بالسداد المسبق



24,000 كيس شهرياً

الحجم المستهدف

1,870,000 ريال عماني

إجمالي التدفق النقدي المتوقع

الرسالة الاستراتيجية: المشتري التزم بالسداد الاستباقي الكامل للشحنات، مما ينفي أي مبرر تجاري لوقف الإمداد ويثبت النية الصادقة في التنفيذ.

Gemini Notebook

الشفافية المالية - سجل التحويلات المصرفية

إجمالي التحويلات الموثقة: 18,640.00 ر.ع

بنك مسقط

27/04/2026

4,580 ر.ع (مرجع 686568727) - بضاعة + أجور نقل

الحالة** المعاملة بمعرف المرجع 686568727 بنجاح
رقم المعاملة: LF26117GBZ1CTZ
من: 0397XXXXXXX0037
صاحب حساب الخصم: SAID MOHAMMED MUQBIL AL AAMRI
رقم حساب المستفيد: 042301112510018 IBAN: OM800270420111223100 18

05/05/2026

4,760 ر.ع (مرجع 689375818)

تمت المعاملة بمعرف المرجع 686568727 بنجاح
رقم المعاملة: LF26117GBZ1CTZ
المبلغ: OMR 4,580.000 OMR
اسم المستفيد: OMAN FLOUR MILLS COMPANY SAOG
نوع الدفع: مرة واحدة

13/05/2026

9,300 ر.ع (مرجع 691776712)

**تمت المعاملة بمعرف المرجع 686568727 بنجاح
**رقم المعاملة: LF26117GBZ1CTZ
**المبلغ: OMR 4,580.000 OMR
**التاريخ: 03/05/2026 - الوقت: 12:41:54 PM
**الجهة: بنك مسقط (bank muscat)
**الرمز: BMCT01384058745

التسرب المالي الخارجي: تحويل مباشر بقيمة 235 ر.ع للحساب الشخصي للوسيط "نوفل" لوسادات لتسوية مطالبات تخليص مبهمة.

Gemini Notebook

جوهر التعطيل التنظيمي: التناقض المستندي

الاشتراطات السيادية - MOCCAE

تشترط الجهات الرقابية ذكر فترة سحب "لا تقل عن 7 أيام" بوضوح لأعلاف الدواجن التي تحتوي على مادة السالينومايسين الساعدة (Salinomycin sodium 60gm/ton) لضمان سلامة الصحة العامة.



مخرجات المصنع المتناقضة

إصدار ملصقات مبهمة بعبارة 'Program Rotation' دون تفصيل كيميائي، أو التصريح بفترة سحب 'Days 0'، أو تقديم إقرارات سلامة لمنتج مختلف كلياً (علف بياض 16%).



Gemini Notebook

أدلة التناقض المادي وإحلال المستندات



Highlight 2:
إقرار السلامة المرسل من أدهم البلوشي يحدد (علف بياض) بدلاً من المطلوب.



Highlight 1:
الفاتورة تحدد بوضوح منتج (علف ناهي/بادي) - Broiler Finisher/Starter



Gemini Notebook

التسلسل الزمني للعرقلة وبروز الوسيط

أبريل

- الالتزام المالي: دفعات مسبقة منتظمة في موعدها.

مايو

- التدخل والعرقلة:
  29-30 **أبريل:** ظهور الوسيط "نوفل" دون رقم ضريبي.

يونيو

- 1 مايو: نوفل يطالب بتحويلات شخصية.

يوليو

أغسطس

سبتمبر

- انقطاع التواصل الإداري:
  27 **سبتمبر:** 8 مكالمات متتالية متجاهلة لمدير لمدير مكتب الرئيس التنفيذي.
- 28 **سبتمبر:** التصعيد القانوني للمستشار د. البادي.

Gemini Notebook

مصفوفة الإثبات الجنائي والقانوني – أدلة قطعية (Tier 1)

نوع الدليل	المحتوى	المبرر القانوني
✓ السجلات المصرفية	3 إيصالات رسمية من بنك مسقط بقيمة 18,640 ر.ع.	بيانات مؤسسية مالية غير قابلة للطعن تثبت التنفيذ المالي للعقد.
✓ المستندات السيادية	توجيه رسمي من MOCCAE يطالب بفترة سحب 7 أيام.	اشتراطات سيادية حدودية تلغي وتتجاوز أي سياسات داخلية للمصنع.
✓ الفواتير والشهادات الرسمية	فواتير تجارية (OFM/270/2026) وشهادات التداول الحر.	وثائق تجارية رسمية تؤكد طبيعة البضاعة المطلوبة وتناقض إقرارات السلامة الخاطئة.

Gemini Notebook

مصفوفة الإثبات - قرائن معززة وأدلة ظرفية (Tier 2 & 3)

سجلات الاتصال:
8 مكالمات موثقة وغير مجاب عليها لمكتب الرئيس التنفيذي.

أدلة ظرفية تحتاج تحقيقاً

مذكرات داخلية:
اقتراحات صوتية بتبديل أكياس التعبئة التعبئة (البياض بدلاً من النامي).

أدلة ظرفية تحتاج (Tier 3)

سجلات الأمن (8 مايو):
إثبات تواجد مدير التصدير بالمصنع رغم ادعاء عدم التواجد.

سلاسل البريد الإلكتروني:
رسالة أدهم البلوشي (23 سبتمبر) المرفقة بإقرار سلامة خاطئ (على بياض).

المقاطع الصوتية:
تسجيلات للوسيط "نوفل" يطلب تحويلات للحسابات الشخصية.

Gemini Notebook

استراتيجية التخاطب الآمن: مصفوفة الصياغات الدبلوماسية



Gemini Notebook

مسار التصعيد الرقابي للنزاع

1
الإجراء الداخلي والتدقيق

رفع الملف لإدارة المطاحن وجهاز الاستثمار العماني للتدقيق الإداري الداخلي.



2
الضبط التنظيمي

التصعيد لوزارة التجارة (MOCIP) – مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.



3
الامتثال الفني

التصعيد لوزارة الثروة الزراعية (MAFWR) لتصحيح البيانات الفنية وفترات السحب.



Gemini Notebook

الخلاصة وخطوات العمل الفورية (Action Plan)

حفظ الأدلة الرقمية

تأمين جميع الملفات الأصلية والتسجيلات الصوتية بختم بختم (SHA-256) لضمان سلسلة العهدة القانونية.

اعتماد المذكرة الدبلوماسية

صياغة الشكوى النهائية باستخدام أدلة (Tier 1) والمصطلحات الرقابية المعتمدة وتجنب الاتهام المباشر.

المطالبة بالتصحيح الفوري

طلب إصدار المستندات الفنية الدقيقة لمنتج (علف ناهي) بوضوح مع إثبات فترة سحب 7 أيام لفتح المنافذ.

استئناف سلاسل الإمداد

إعادة تأسيس خطوط النقل اللوجستي اللوجستي المباشر واستبعاد الوسطاء غير المعتمدين لحماية لحماية قيمة العقد (1,870,000 ر.ع.).

Gemini Notebook